

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 191/2531	พนักงานอัยการจังหวัดปทุมธานี	โจทก์
	นายบุญส่ง ชุมแสง ณ ออยุธยา	โจทก์ร่วม
	นายพีระพล เจริญกุล	จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 288, มาตรา 371

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4), มาตรา 28, มาตรา 30

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน

พ.ศ.2490 มาตรา 7, มาตรา 8 ทวิ, มาตรา 55

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 และความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ รัฐเท่านั้นเป็นผู้เสียหาย โจทก์ร่วมมิใช่ผู้เสียหายจึงเป็นโจทก์ร่วมในข้อหาดังกล่าวไม่ได้ และไม่มีสิทธิฎีกาในข้อหาดังกล่าว แม้ศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์ร่วมเข้าเป็นโจทก์ร่วมในคดีนี้ได้ ก็น่าจะหมายถึงอนุญาตให้เข้าเป็นโจทก์ร่วมได้เฉพาะในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 289, 80 ศาลฎีการับวินิจฉัยเฉพาะฎีกาในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นเท่านั้น

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกร่วมกันมีอาวุธปืนและกระสุนปืนขนาด ๗.๖๒ ร่วมกันพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต และร่วมกันใช้ยิงนายบุญส่ง ชุมแสง ณ ออยุธยา ผู้เสียหายหลายนัดโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๔, ๗, ๘ ทวิ, ๕๕, ๗๒, ๗๒ ทวิ,

๗๘ พระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๑ มาตรา ๓ พระราชบัญญัติ
อาวุธปืน ฯ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖, ๘ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครอง
แผ่นดิน ฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ ข้อ ๓, ๖, ๗ กฎกระทรวงฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๔๙๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ข้อ ๑ ถึงข้อ ๔ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒, ๓๓,
๘๐, ๘๓, ๙๑, ๒๘๘, ๒๘๙, ๓๗๑ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔ วรรคกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ในวันสืบพยานจำเลย นายบุญส่ง ชุมแสง ณ อยุธยา ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้า
เป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๒๘๙ ประกอบด้วยมาตรา ๘๐, ๓๗๑, ๘๓ พระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ
พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๗, ๘ ทวิ, ๕๕, ๗๒, ๗๒ ทวิ, ๗๘ พระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ (ฉบับ
ที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖, ๘ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๔๔
ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ ข้อ ๓, ๗ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ การกระทำของจำเลยเป็นความผิด
หลายกรรมต่างกัน ให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๑ ซึ่ง
แก้ไขใหม่ ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๙ ประกอบด้วยมาตรา
๘๐ และ ๕๒ (๑) จำคุกตลอดชีวิต ความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ ฐานมีอาวุธ
ปืน จำคุก ๓ ปี ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๗๑ และความผิดต่อ
พระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ ฐานพาอาวุธปืนติดตัว เป็นความผิดกรรมเดียวให้ลงโทษ
ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ ซึ่งเป็นบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา

๙๐ จำคุก ๑ ปี รวมโทษทุกกระทงแล้วให้ลงโทษจำคุกจำเลยตลอดชีวิต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ (๓) ซึ่งแก้ไขใหม่ ริมของกลาง เว้นรถยนต์ของกลางไม่ ริม

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์และโจทก์ร่วมฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เฉพาะฎีกาของโจทก์ร่วมที่ขอให้ลงโทษจำเลยตามฟ้องนั้น เห็นว่าแม้ศาลชั้นต้นได้อนุญาตให้โจทก์ร่วมเข้าเป็นโจทก์ร่วมในคดีนี้ได้ น่าจะหมายถึงอนุญาตให้เข้าเป็นโจทก์ร่วมได้เฉพาะในข้อหาพยานฆ่าผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘, ๒๘๙, ๘๐ เท่านั้น เพราะโจทก์ร่วมเป็นผู้เสียหายในข้อหานี้ ส่วนข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๗๑ และความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ รัฐเท่านั้นเป็นผู้เสียหาย โจทก์ร่วมมิใช่ผู้เสียหาย จึงเป็นโจทก์ร่วมในข้อหาดังกล่าวไม่ได้ ดังนั้น โจทก์ร่วมจึงไม่มีสิทธิฎีกาในข้อหาดังกล่าวนี้ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ คงรับวินิจฉัยให้เฉพาะฎีกาในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘, ๒๘๙, ๘๐ เท่านั้น และวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า ยังรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยเป็นคนร้ายยิงโจทก์ร่วม

พิพากษายืน ส่วนของกลางนอกจากรถยนต์ของจำเลยเป็นทรัพย์สินที่คนร้ายใช้ในการกระทำความผิดให้ ริม

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-สุพจน์ นาถะพินธุ-วิศิษฐ์ ลิมานนท์)

ศาลจังหวัดปทุมธานี - นายอภิศักดิ์ พรพริราภา

ศาลอุทธรณ์ - นายบุญส่ง วรรณกลาง

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------